

原 議 保 存 期 間 3 0 年
(平成49年12月31日まで)

各 地 方 機 関 の 長 殿
各 都 道 府 県 警 察 の 長
(参考送付先)
庁 内 各 局 部 課 長
各 附 属 機 関 の 長

警察庁丙生環発第34号、丙組薬銃発第48号
平成19年11月30日
警察庁生活安全局長
警察庁刑事局組織犯罪対策部長

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律の施行について

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律（平成19年法律第120号。別添1参照。以下「改正法」という。）が、平成19年11月30日に公布され、公布の日から起算して1月を経過した日（平成19年12月30日）から施行されることとなった。改正法の趣旨、概要及び運用上の留意事項は、下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において、改正法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第6号）を「法」と、改正法による改正後の武器等製造法（昭和28年法律第145号）を「武等法」という。

記

第1 改正法の趣旨

最近における銃器を使用した犯罪の続発により、国民生活に重大な脅威が生じていること等の状況にかんがみ、けん銃を使用した凶悪犯罪等を抑止するため、暴力団によるけん銃事犯の特性に着目した重罰化、経済的打撃を与えるための罰金刑の引上げ等の罰則の強化を行うものである。

第2 改正法の概要

1 銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正

(1) 組織的なけん銃等の発射又は所持の加重処罰

けん銃等の発射又は所持に係る違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたとき、又は団体に不正権益を得させ、若しくは団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われたときは、当該違反行為をした者を加重処罰することとする。（法第31条及び第31条の3関係）

(2) 複数のけん銃等の所持の加重処罰

けん銃等を不法に所持した場合において、当該けん銃等の数が2以上である

ときは、当該不法所持をした者を加重処罰することとする。（法第31条の3関係）

(3) けん銃等又はけん銃実包の輸入等に関する罰則の強化

けん銃等又はけん銃実包の営利目的による輸入等に関する罰則を強化する。

（法第31条の2、第31条の4、第31条の7から第31条の9まで及び第31条の15関係）

(4) 許可銃砲の発射及び刃物の携帯に関する罰則の強化

ア 許可を受けた銃砲の発射制限違反に対する罰則を強化する。（法第31条の11及び第31条の16関係）

イ 刃物の携帯禁止違反に対する罰則を強化する。（法第31条の18関係）

(5) その他の規定の整備

その他罰則に関する所要の規定を整備する。

2 武器等製造法の一部改正

(1) 銃砲又は銃砲弾の無許可製造に関する罰則の強化

銃砲の営利目的による無許可製造に関する罰則及び銃砲弾の無許可製造に関する罰則を強化する。（武等法第31条及び第31条の2関係）

(2) その他の規定の整備

その他罰則に関する所要の規定を整備する。

3 附則

(1) 改正法は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

(2) 改正法の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の整備をする。

第3 運用上の留意事項

1 今回の改正の趣旨を踏まえ、暴力団等犯罪組織の弱体化に向け、銃器犯罪に対する取締り体制の強化及び捜査力の向上を図ること。

2 暴力団等の関与が認められる銃器発砲事件を認知した場合又はその関与がうかがわれるけん銃情報を入手した場合は、捜査着手時から組織的・不正権益目的加重罪の適用を念頭に捜査を行うこと。犯人検挙に至った場合には、必ずその発射等に至った動機、背後関係、組織幹部等の関与実態等を追及して組織の長等に対する突上げ捜査を徹底し、組織の長等の社会からの長期隔離を図るとともに、経済的打撃を与えるよう努めること。

3 組織的・不正権益目的加重罪の適用に当たっては、その構成要件である「団体」、「団体の活動」、「組織」、「不正権益」等の立証が重要となるので、銃器対策部門と暴力団対策部門との連携を一層強化し、暴力団等に係る資料整備、その組織実態の解明に資する情報の収集及び共有等を更に推進すること。

4 改正法の趣旨及び内容について、警察職員に指導教養を徹底するとともに、国民一般にも周知を図ること。特に、刃物の携帯禁止違反に対する罰則の強化につ

いては、広く国民にかかわる事項であることから、教育委員会等とも連携しつつ、そもそも刃物の携帯が業務その他正当な理由による場合を除いては禁止されていることを含め、広報啓発活動を実施するよう努めること。また、許可銃砲の発射制限違反に対する罰則の強化については、狩猟関係団体等の協力を得つつ、猟銃又は空気銃の所持許可の更新、許可銃砲の検査等の機会をとらえた周知の徹底を図ること。

- 5 改正法の成立に際し、衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会において、それぞれ附帯決議（別添2参照）が付されていることから、改正法の施行に当たっては、これらの決議の趣旨を踏まえること。

官報

(号 外)
独立行政法人国立印刷局

(号外第 273 号) (2分冊の1)

報 官

平成 19 年 11 月 30 日 金曜日

別添1

目次

〔法 律〕

- 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(一一八)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(一一九)
- 銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(一二〇)
- 温泉法の一部を改正する法律(一二二)

〔政 令〕

- 社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(三四七)
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令の一部を改正する政令(三四八)

〔条 約〕

- 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(一九)
- 二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約(二〇)

〔規 則〕

- 人事院規則九一六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九一六―一六三)
- 人事院規則九一八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則(同九一八―一六三)
- 人事院規則九一四〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)等の一部を改正する人事院規則(同九一四〇―二九)
- 人事院規則九一四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則(同九一四九―三五)

〔告 示〕

- 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の効力発生に関する件(外務六五二)
- 二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約の効力発生に関する件(同六五三)

〔国会事項〕

〔官庁報告〕

官庁事項

- 人事院の権限及び所掌事務の一部委任に関し、決定した件(人事院公示一七)

本号で公布された法令のあらまし

◆一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(法律第一一八号)(総務省)

- 一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正関係
- 1 俸給表の改定
- (一) 指定職俸給表を除く各俸給表の俸給月額について、初任給を中心に若年層に限定して改定することとした。(別表第一、別表第九関係)
- (二) 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員の適切な処遇を図るため、これらの職員を対象とした専門スタッフ職俸給表を新設することとした。(第六条及び別表第一〇関係)
- 2 諸手当の改定
- (一) 扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る月額を一人につき六、五〇〇円とすることとした。(第一一条関係)
- (二) 勤勉手当について、一二月期の支給割合を一〇〇分の七七・五(特定幹部職員にあつては、一〇〇分の九七・五)に引き上げることとした。(法第一条の規定による改正後の第一条の七関係)
- (三) 専門スタッフ職俸給表二級である職員の昇給は、昇給の前一年間の全部を良好な成績で勤務した場合の号俸数を一号俸とし、専門スタッフ職俸給表三級である職員の昇給は、昇給の前一年間の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとすることとした。(第八条関係)
- (四) 新たに専門スタッフ職調整手当を設け、専門スタッフ職俸給表三級である職員が極めて高度の専門的な知識経験及び職見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものに従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、俸給月額に一〇〇分の一〇を乗じて得た額を月額として支給することとした。(第一〇条の四関係)

- (五) 専門スタッフ職俸給表二級以上である職員について、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の適用を除外し、管理職員特別勤務手当の支給対象とすることとした。(第十九条の三関係)
- (六) 勤勉手当について、六月期の支給割合を一〇〇分の七五(特定幹部職員にあつては、一〇〇分の九五)に引き上げ、一二月期の支給割合を一〇〇分の七五(特定幹部職員にあつては、一〇〇分の九五)に引き下げることとした。(法第二条の規定による改正後の第一条の七関係)

- 二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正関係
- 始業及び終業の時刻について職員の申告を経て勤務時間を割り振ることができる職員として、専門スタッフ職俸給表の適用職員等を追加することとした。(第六条第三項関係)

- 三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正関係
- 1 第二号任期付研究員に適用する俸給表の初号を改定することとした。(第六条第二項関係)
- 2 期末手当について、一二月期の支給割合を一〇〇分の一八〇に引き上げることとした。(第七条第二項関係)

- 四 一般職の任期付職員採用及び給与の特例に関する法律の一部改正関係
- 期末手当について、一二月期の支給割合を一〇〇分の一八〇に引き上げることとした。(第八条第二項関係)

- 五 この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、一の(一)及び二(一)並びに三の(一)の(一)及び二(一)からは平成二〇年四月一日から施行することとした。

- ◆国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(法律第一一九号)(国会)
- 1 平成一九年一二月期の勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定することとした。(第一条の規定による改正後の第十五条関係)

財の保護に関するハーグ条約第八条6の規定により登録される対象のうち、施設又は地域を建造物又は地区とすることとした。(本則第二号関係)

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名 御璽

平成十九年十一月三十日

内閣総理大臣 福田 康夫

法律第二十号

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律

(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

第三十一条に次の二項を加える。

2 前項の違反行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第三十一条の第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。

3 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。

第三十一条の第二項中「一千万円」を「三千万円」に改める。

第三十一条の第三項に後段として次のように加える。
この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。

3 次の各号に掲げる規定の違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するため組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。

一 第一項前段 一年以上十五年以下の懲役又は一年以上十五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金
二 第一項後段 一年以上の有期懲役又は一年以上の有期懲役及び七百万円以下の罰金
三 前項 五年以上の有期懲役又は五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金

4 第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。

第三十一条の四第二項中「五百万円」を「一千万円」に改める。

第三十一条の七第一項中「二百万円」を「三百万円」に改め、同条第二項中「三百万円」を「五百万円」に改める。

第三十一条の八中「百万円」を「二百万円」に改める。

第三十一条の九第一項中「百万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「二百万円」を「三百万円」に改める。

第三十一条の十一第一項に次の一号を加える。

四 第十條第二項(第二十一條において準用する場合を含む。)の規定に違反してけん銃等又は弾銃を射撃した者

第三十一条の十五中「懲役」の下に「又は三年以下の懲役及び百万円以下の罰金」を加える。

第三十一条の十六第一項第一号中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、同項第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

五 第十條第二項(第二十一條において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲を射撃した者

第三十一条の十八第二号中「又は第二項」を削り、同条に次の一号を加える。

三 第三十二條の規定に違反した者

第三十二條中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

第三十七條第一項中「第三項」の下に「同条第二項に係る部分に限る。」を加え、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで、第三十一条の十六を「第三十一条の十一第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、

第三十一条の十六第一項第一号から第四号まで若しくは第六号若しくは第二項」に、「第三十二条第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号」を「第三十二条」に改め、同条第二項中「第三十一条の三」を「次の各号に掲げる規定に、二百万円以下の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

一 第三十一条第一項、第三十一条の二第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)(又は第三十一条の三第二項、一千万円以下の罰金刑
二 第三十一条の三第一項前段又は第三十一条の四第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)(三百万円以下の罰金刑
三 第三十一条の三第一項後段 五百万円以下の罰金刑

(武器等製造法の一部改正)
第二条 武器等製造法(昭和二十八年法律第四百十五号)の一部を次のように改正する。

第三十一条第二項中「五百万円」を「三千万円」に改める。

第三十一条の二中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「銃砲」の下に「及び銃砲弾」を加え、同条第三十一条の三とし、第三十一条の次に次の一号を加える。

第三十一条の二 第四條の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第三十五條中「第三十一条第二項若しくは第三項又は第三十一条の二から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に「罰する外」を「罰するほか」に「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。

一 第三十一条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)(一千万円以下の罰金刑
二 第三十一条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)(又は第三十一条の二から前条まで 各本条の罰金刑

附則 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第二条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号 別表第二十九号の規定の適用については、同号中「若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」とあるのは、「第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」とする。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。

別表第二十七号中「第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」を「第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」に改める。

(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第四条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

別表第五号中「又は第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」を「第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)又は第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」に改める。

内閣総理大臣 福田 康夫
法務大臣 鳩山 邦夫
経済産業大臣 甘利 明

別添 2

○ 平成19年11月2日衆議院内閣委員会

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

- 一 本法における「団体」に係る規定の適用に関しては、適切な運用を行うとともに、正当な目的を有する団体の正当な活動を阻害することがないように十分留意すること。
- 二 平穏な国民生活の脅威となる銃の不法所持等の銃器犯罪を適正に取り締まるとともに、銃器の国内での密造や海外からの密輸入阻止のため、関係機関の連携を強化し、水際対策の一層の徹底を図るなど、総合的な銃器対策をさらに進めること。
- 三 本法の施行状況を見つつ、罰則の効果等を検証し、必要な場合には見直しを含めた検討を行うこと。

○ 平成19年11月22日参議院内閣委員会

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、銃器を使用した犯罪が続発し、けん銃の潜在化傾向が顕著となっていることにより、国民生活に重大な不安と脅威が生じている現状にかんがみ、次の事項について万全を期すべきである。

- 一、本法における「団体」に係る規定の適用に関しては、厳正な運用を行うとともに、正当な目的を有する団体の正当な活動を阻害することがないように十分留意すること。
- 二、けん銃の不法所持等の銃器犯罪を厳格に取り締まるとともに、銃器の国内での密造や海外からの密輸入阻止のため、関係機関の連携を強化し、水際対策の一層の徹底を図るなど、総合的な銃器対策をさらに進めること。
- 三、銃器犯罪の多くが暴力団によって行われている実態にかんがみ、摘発に向けた徹底した突き上げ捜査を実施するとともに、首領等幹部の責任をより実効的に追及することができるよう、法制の在り方を含め検討すること。
- 四、本法の施行状況を踏まえ、罰則の効果等を検証し、必要に場合には見直しを含めた検討を行うこと。
- 五、今後の治安対策の実施に当たっては、我が国の社会構造の変化に対応し銃器の一般への拡散傾向が見られる等犯罪情勢が変化していることを踏まえ、有効な施策を講ずること。